



## 第一章 总论

## 第二单元 代理制度

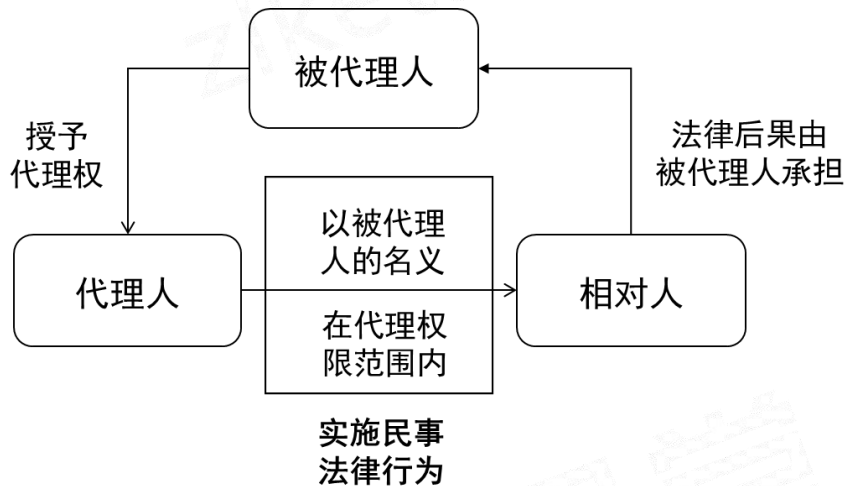
## 本单元框架结构

|   | 知识点    | 考频 |
|---|--------|----|
| 1 | 代理制度概述 | 一般 |
| 2 | 特殊代理行为 | 一般 |
| 3 | 代理关系终止 | 一般 |

## 知识点 1：代理制度概述

## 一. 代理的概念

指代理人在代理权限内，以被代理人的名义与相对人实施法律行为，由此产生的法律后果直接由被代理人承担的一种法律制度。



## [案例 1.12]

甲公司授予小超代理权，委托小超在 10 万元以内为其采购一台设备。小超持盖有甲公司公章的合同向丙公司采购了一台价值 8 万元的设备。一周后，甲公司按照合同的约定向丙公司支付了设备款，丙公司向甲公司交付了设备

## 案例分析

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 本案中的被代理人是甲公司，代理人是小超，相对人是丙公司                                                                                      |
| 2 | 代理人小超得到被代理人甲公司的授权后，在代理权限范围内（10 万元以内）以被代理人甲公司的名义（持盖有甲公司公章的合同）与相对人丙公司实施了民事法律行为（签订设备买卖合同），由此产生的法律后果由甲公司承担（甲公司支付设备款） |

## 二. 代理的种类

## 1. 委托代理

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 被代理人的特征 | 被代理人的民事行为能力是足够的，完全有能力独立从事代理中的民事法律行为                            |
| 委托形式    | 可以采用书面形式或者口头形式。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由 |



被代理人签名或者盖章

[图示]

## 委 托 书

委托人：\_\_\_\_\_ 住址：\_\_\_\_\_

身份号码：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

受托人：\_\_\_\_\_ 工作单位：\_\_\_\_\_

身份号码：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

现委托以上受托人为我的委托授权代理人，代我办理如下事项：

涉 例 1：复印委托人 XXX 的病例及加盖医院公章证明 一事

例 2：与孙能能律师的商品房房屋买卖 一事

例 3：向 XX 市场监督管理局反映 XX 卖的茅台白酒违法 一事

例 4：向 XX 知识产权局反映 XX 卖的打火机专利侵权 一事

委托期限：委托之日起至上述委托事项处理完毕之日

委托权限：特别授权（包括但不限于：1、提交法律文书、证据材料等相关文件；2、签收签署法律文书等相关文件；3、申请并参与鉴定等相关工作；4、代为交流沟通、协商磋商等相关工作；5、处理调解、和解等相关事项；6、进行复议复核、申诉抗辩、起诉上诉等相关后续处理）

经委托人同意，以上受托人享有转委托的权利；受托人在上述委托权限内所实施的法律行为及产生的法律后果，我均予以承认，并承担其法律后果和法律责任。

委托人（签名）：

同意转委托

年 月 日

## 2. 法定代理

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 被代理人的特征 | 被代理人的民事行为能力不足（ <u>无民事行为能力/限制民事行为能力</u> ）， <u>没有能力</u> 独立从事代理中的民事法律行为 |
| 法定代理人   | 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的 <u>监护人</u> 是其法定代理人                              |

## 三. 代理的适用范围

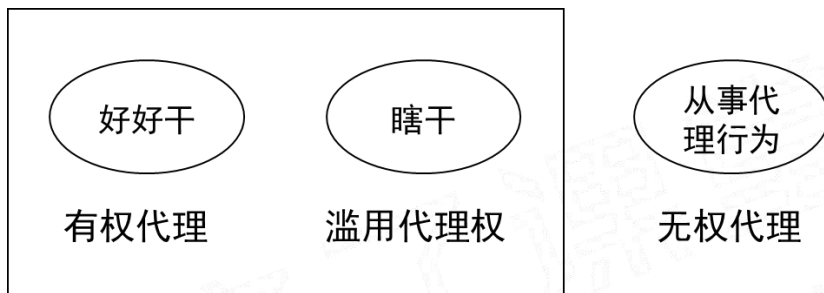
|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 不得代理的事项  | <u>订立遗嘱、婚姻登记、收养子女</u> |
| 不属于代理的事项 | 传递信息、中介行为、行纪、寄售       |



知识点 2：特殊代理行为

一、“滥用代理权”与“无权代理”

1. “有权代理” V. S “滥用代理权” V. S “无权代理”



代理权限范围

2. “滥用代理权”的具体规定

| 类型                                              | 含义                             | 代理行为的效力   |                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| <u>自己代理</u>                                     | 代理人以被代理人的名义与自己实施民事法律行为         | <u>效力</u> | 经被代理人同意或追认有效   |
| <u>双方代理</u>                                     | 代理人以被代理人的名义与自己同时代理的其他人实施民事法律行为 | <u>待</u>  | 经双方被代理人同意或追认有效 |
| 代理人和相对人 <u>恶意串通</u> （“串害人”）                     | 代理人与相对人私下勾结，共同损害被代理人的合法权益      | <u>定</u>  | <u>无效</u>      |
| 代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担 <u>连带责任</u> |                                |           |                |

[案例 1.13]

小超（被代理人）委托小谢（代理人）帮自己购买一套价值不超过 100 万元的房屋。小谢恰有一套房屋想要出售掉，该房屋市值为 80 万元，如果代理人小谢准备和被代理人小超签订房屋买卖合同将自己的房屋出售给小超，就构成了“自己代理”

案例分析

由于小谢在这一份房屋买卖合同中既是卖方，又代理着买方小超，那就可能会为了牟取个人利益而侵害小超的利益。因此，法律上将这种代理行为界定为“滥用代理权”，让其“效力待定”，该代理能否有效，取决于被代理人小超是否追认该代理行为

[案例 1.14]

小魏（被代理人）委托小祖（代理人）帮自己购买一双价值不超过 10 万元的拖鞋；小柴（被代理人）委托小祖（代理人）将自己的一双拖鞋出售掉，该拖鞋成本为 2 万元，如果代理人小祖准备将小柴的拖鞋卖给小魏，代理他们双方签订拖鞋买卖合同，就构成了“双方代理”

案例分析

由于小祖在这一份拖鞋买卖合同中既代理着买方小魏，又代理着卖方小柴，那就可能会为了维护一方利益而侵害另一方利益。因此，法律上将这种代理行为界定为“滥用代理权”，让其“效力待定”，该代理能否有效，取决于被代理人小魏、小柴是否共同追认该代理行为

[案例 1.15]

小尚（被代理人）委托小吴（代理人）帮自己购买一套价值不超过 5 万元的西服；小吴的老公恰好擅长生产该品牌西服的仿品，于是代理人小吴与其老公串通起来将仿品西服以 5 万元



的价格出售给被代理人小尚，就构成了“代理人与相对人恶意串通”损害被代理人的利益

#### 案例分析

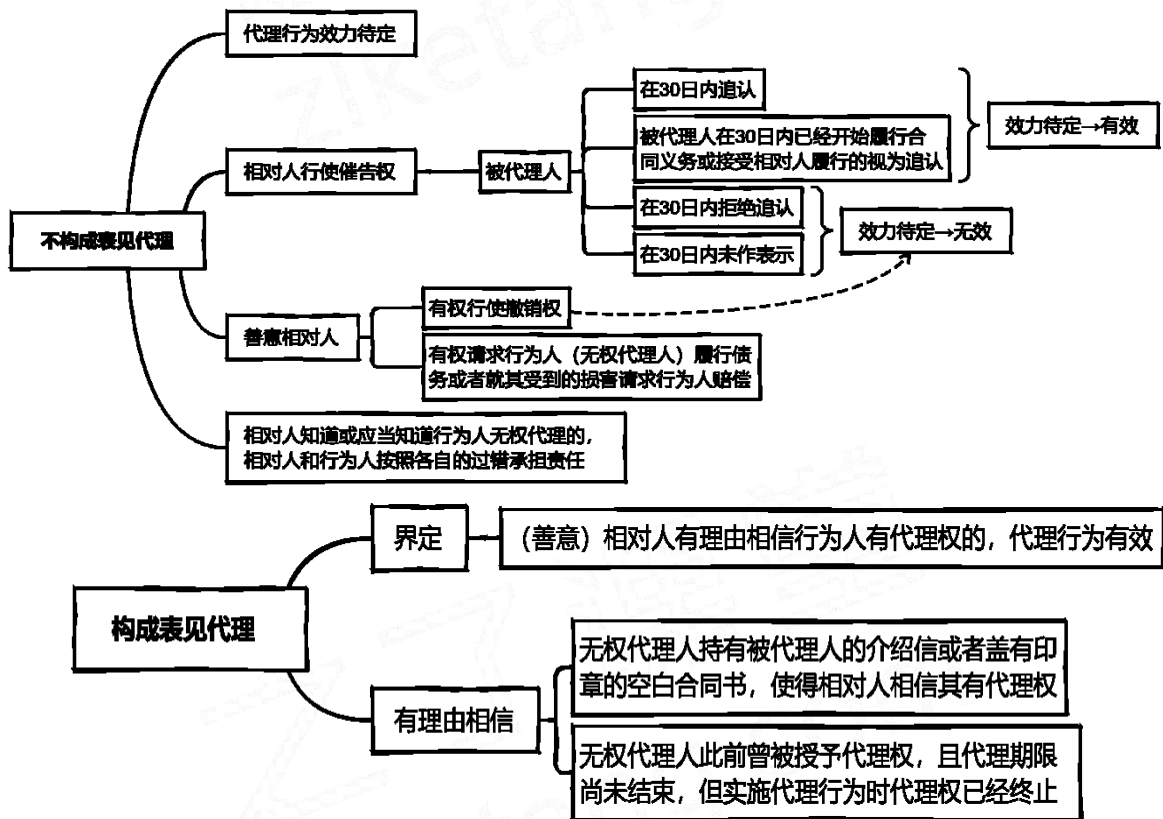
由于小吴与其老公恶意串通损害了小尚的利益，该代理行为无效，给小尚造成的损失，小尚可以要求小吴与其老公承担连带责任

### 3. “无权代理”的具体规定

#### (1) 情形

| 情形     | 而为的代理行为 | 示例                           |
|--------|---------|------------------------------|
| 没有代理权  | 而为的代理行为 | 没被授权而为的代理行为                  |
| 超越代理权  |         | 代理权范围是买耳环，自作主张又买了手镯          |
| 代理权终止后 |         | 代理权范围是 2025 年每天买彩票，2026 年还在买 |

#### (2) 效力



#### [案例 1.16]

杜琪燕是盛世公司的销售总监，因工作需要常年在林木大酒店招待客户，消费后由杜琪燕签单，林木酒店与盛世公司每月月末结算一次。2025 年 3 月 10 日杜琪燕从盛世公司离职，3 月 15 日，杜琪燕在林木酒店请客吃饭并以盛世公司名义签单

#### 案例分析

杜琪燕离职后还以盛世公司名义签单的行为构成无权代理

|                                |                           |                |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 如果盛世公司在杜琪燕本次签单前已经告知林木酒店杜琪燕离职一事 | 本次签单行为效力待定                |                |
|                                | 盛世公司追认                    | 效力待定→有效→盛世公司付款 |
|                                | 盛世公司拒绝追认                  | 效力待定→无效→杜琪燕付款  |
| 如果盛世公司在杜琪燕本次签单前                | 林木公司有理由相信杜琪燕有代理权，该代理行为有效， |                |



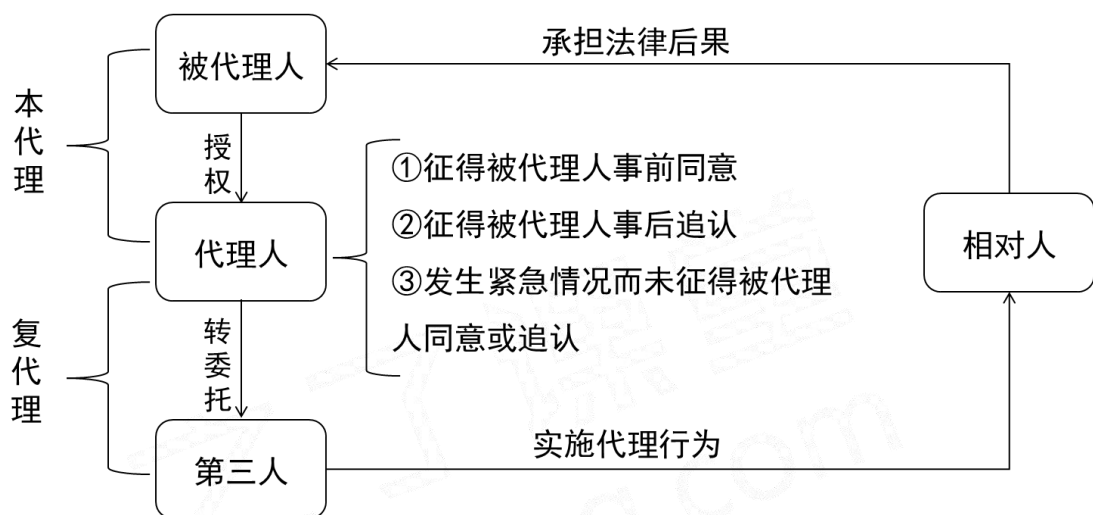
|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 未告知林木酒店杜琪燕离职一事且林木酒店也不应当知情 | 盛世公司应当付款 |
|---------------------------|----------|

## 二. “转委托代理（复代理）”

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 概念     | 又称为复代理，是指代理人为了实施其代理权限内的行为，而以 <u>自己的名义</u> 为被代理人选任代理人的代理 |
| 前提     | 转委托代理以 <u>本代理</u> 的存在为前提                                |
| 代理谁    | 转委托的第三人是 <u>被代理人的代理人</u> ，而不是代理人的代理人                    |
| 转委托的要求 | 代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的 <u>同意</u> 或者 <u>追认</u>         |

| 是否征得被代理人同意或者追认 | 法律后果                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 是              | 被代理人 <u>可以</u> 就代理事务 <u>直接指示</u> 转委托的第三人；代理人仅就对第三人的 <u>选任</u> 和 <u>指示</u> 承担责任 |
| 否              | <u>代理人</u> 应当对转委托的第三人的行为承担责任；但是在 <u>紧急情况下</u> ，代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外     |

## [案例 1.17]



## 三. “不当代理”与“违法代理”

| 类型   | 法律后果                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不当代理 | 代理人 <u>不履行或不完全履行职责</u> 造成被代理人损害的，应当承担民事责任                                                                                                      |
| 违法代理 | <div>           代理人<u>知道或应当知道</u>代理事项违法仍然实施代理行为<br/>           被代理人<u>知道或应当知道</u>代理人的代理行为违法未作反对表示的         </div> 被代理人 and 代理人应当承担 <u>连带责任</u> |



## 第一章 总论 | 精讲班-周周

### 知识点 3：代理关系终止

#### 一、“委托代理”终止的情形

##### 1. 基本规定

| 特征                | 终止情形                | 备注                                      |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 代理结束              | 代理期间届满              | —                                       |
|                   | 代理事务完成              | —                                       |
| 委托关系消灭            | 被代理人取消委托            | —                                       |
|                   | 代理人辞去委托             | —                                       |
| 当事人出事了<br>(疯了/没了) | <u>代理人</u> 丧失民事行为能力 | <u>被代理人</u> 丧失民事行为能力 <u>不会</u> 导致代理关系终止 |
|                   | 代理人或被代理人死亡          | —                                       |
|                   | 作为代理人或被代理人的法人终止     | —                                       |

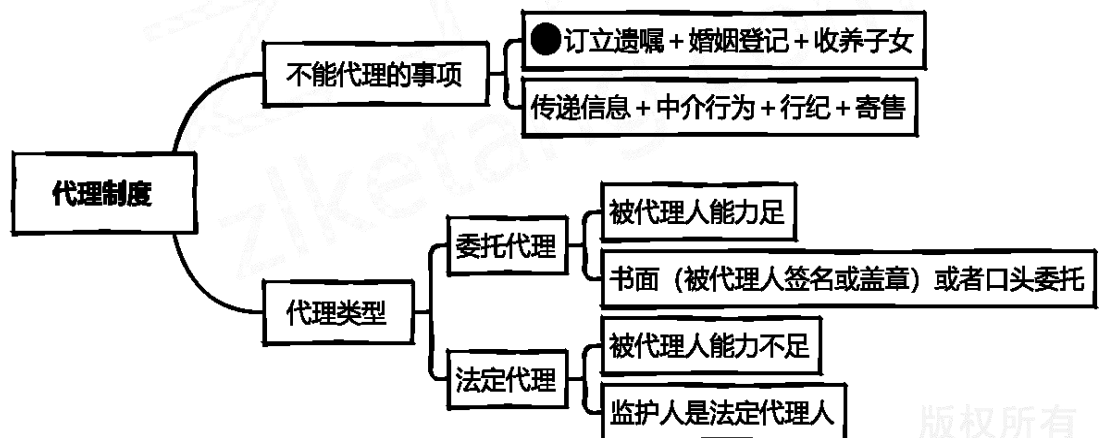
##### 2. 被代理人死亡了，委托代理人实施的代理行为有效的情形

| 特征   | 情形                                             |
|------|------------------------------------------------|
| ≈没死  | 代理人 <u>不知道并且不应当知道</u> 被代理人死亡                   |
| 继承代理 | <u>被代理人死亡前已经实施</u> ，为了 <u>被代理人的继承人</u> 的利益继续代理 |
| 有人认账 | 被代理人的继承人 <u>予以承认</u>                           |
|      | 授权中 <u>明确</u> 代理权在代理事务 <u>完成时终止</u>            |

#### 二、“法定代理”终止的情形

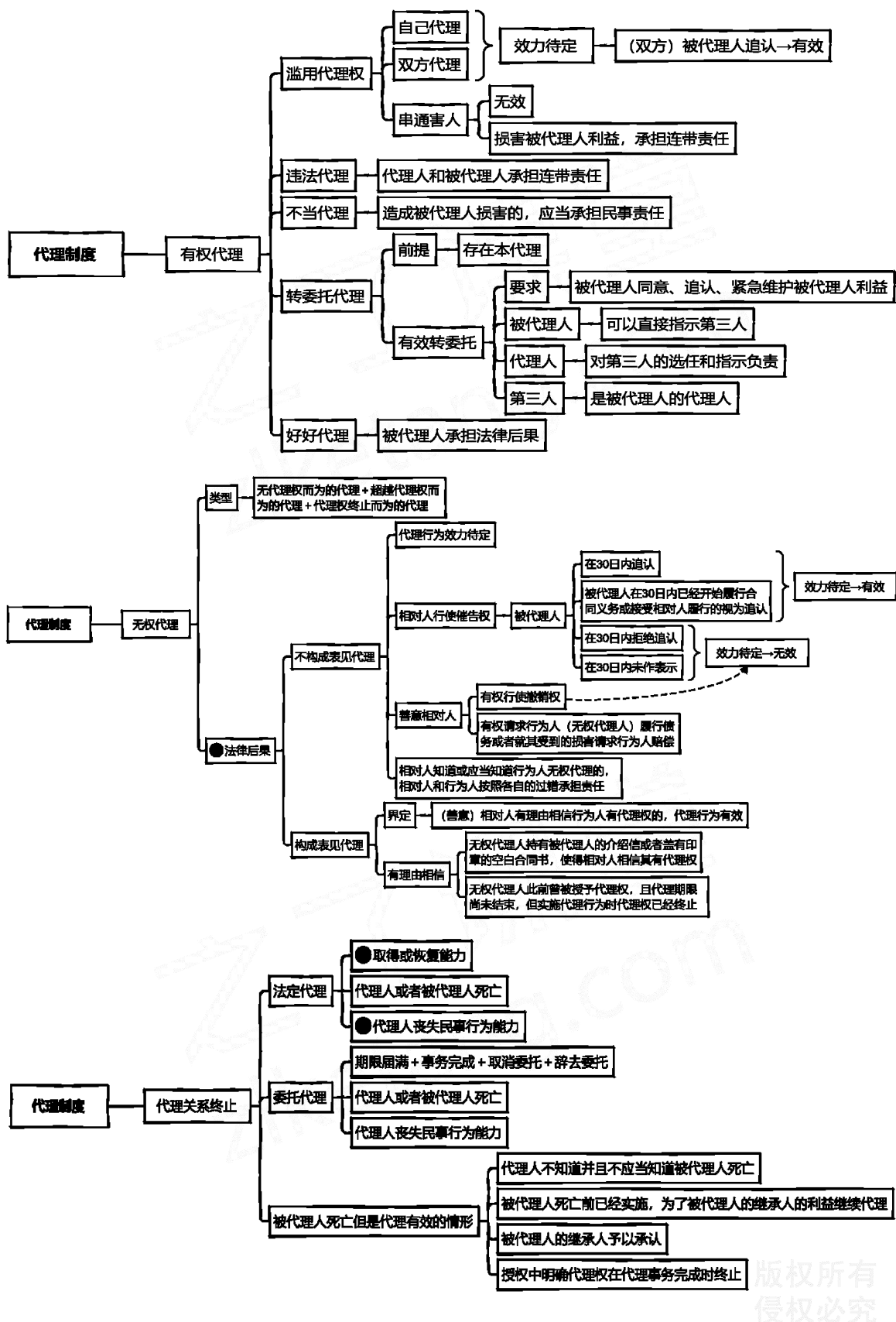
| 特征                | 终止情形                  | 备注                                      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <u>有能力了</u>       | 被代理人 <u>取得</u> 民事行为能力 | 委托代理终止的情形中没有这两项                         |
|                   | 被代理人 <u>恢复</u> 民事行为能力 |                                         |
| 当事人出事了<br>(疯了/没了) | 代理人丧失民事行为能力           | <u>被代理人</u> 丧失民事行为能力 <u>不会</u> 导致代理关系终止 |
|                   | 代理人或被代理人死亡            | —                                       |

#### 本单元知识点总结



版权所有  
侵权必究







精学细练

【单选题】下列民事法律行为中，可以适用代理的是（ ）。(2025 年)

- A. 订立遗嘱
- B. 婚姻登记
- C. 收养子女
- D. 申请仲裁

【答案】D

【解析】依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理，如订立遗嘱、婚姻登记、收养子女等；本人未亲自实施的，应当认定行为无效。选项 D 当选。

【判断题】委托代理，应当采用书面形式。（ ）(2024 年)

【答案】×

【解析】委托代理，可以采用书面形式或者口头形式。

【判断题】无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。（ ）(2020 年)

【答案】√

【解析】题干表述正确。

【多选题】下列行为中，属于滥用代理权的有（ ）。

- A. 代理人甲以被代理人乙的名义将乙的一双球鞋卖给自己
- B. 代理人甲以被代理人乙的名义卖出一顶帽子，该帽子由甲以丙的名义买入
- C. 代理人甲与买受人丁串通，将被代理人乙的一栋房屋低价卖给丁
- D. 代理人甲在被代理人乙收回代理权后，仍以乙的名义将乙的假发卖给戊

【答案】ABC

【解析】(1) 滥用代理权的行为包括：自己代理（选项 A）、双方代理（选项 B）、代理人与第三人恶意串通（选项 C）；(2) 选项 D：属于无权代理。

【单选题】甲公司授予乙公司代理权，委托乙公司向丙公司采购货物。乙公司和丙公司串通，致乙公司以甲公司名义购进的货物质次价高，使甲公司遭受严重的经济损失。关于甲公司损失承担的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司的损失应当由甲公司和乙公司分担
- B. 甲公司的损失应当由乙公司和丙公司承担连带赔偿责任
- C. 甲公司的损失应当由乙公司承担全部赔偿责任
- D. 甲公司的损失应当由乙公司和丙公司承担按份赔偿责任

【答案】B

【解析】代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列情形属于无权代理的有（ ）。

- A. 超越代理权
- B. 代理权终止后的代理
- C. 自己代理
- D. 双方代理





【答案】AB

【解析】选项 CD：属于代理权的滥用。

【判断题】行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，属于无效合同。（ ）（2022 年）

【答案】×

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为：（1）构成表见代理的，合同有效；（2）不构成表见代理的，合同效力待定。

【判断题】行为人超越代理权实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。（ ）（2021 年）

【答案】√

【解析】行为人超越代理权实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。本题表述正确。

【单选题】甲为乙公司业务员，负责某小区的订奶业务多年，每月月底在小区摆摊，更新订奶户并收取下月订奶款。2025 年 5 月 29 日，甲从乙公司辞职。5 月 30 日，甲仍照常前往小区摆摊收取订奶款，订奶户不知内情，照例交款，甲亦如常开出盖有乙公司公章的订奶款收据，之后甲下落不明。根据民事法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲的行为构成无权处分，应由乙公司向订奶户承担损害赔偿责任后，再向甲追偿
- B. 甲的行为构成狭义无权代理，应由甲向订奶户承担损害赔偿责任
- C. 甲的行为与乙公司无关，应由甲向订奶户承担合同履行义务
- D. 甲的行为构成表见代理，应由乙公司向订奶户承担合同履行义务

【答案】D

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

【单选题】根据民事法律制度的规定，下列关于代理制度的表述中，正确的是（ ）。（2021 年）

- A. 代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任
- B. 代理行为包括传递信息等非独立进行意思表示的行为
- C. 代理行为的法律后果直接归属于代理人
- D. 代理人必须以自己的名义实施法律行为

【答案】A

【解析】代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任，选项 A 当选；代理人在代理权限内独立地向相对人进行意思表示，非独立进行意思表示的行为，不属于代理行为，选项 B 不当选；代理行为的法律后果直接归属于被代理人，选项 C 不当选；代理人必须以被代理人的名义实施法律行为，选项 D 不当选。

【多选题】根据民事法律制度的规定，下列情形中，属于委托代理终止的法定情形有（ ）。（2023 年）

- A. 代理期限届满
- B. 代理人死亡



C. 被代理人丧失民事行为能力

D. 被代理人取消委托

【答案】ABD

【解析】委托代理终止的法定情形有：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。选项 A、B、D 当选。

【多选题】根据民事法律制度的规定，法定代理终止的法定情形有（ ）。(2023 年)

A. 被代理人取得完全民事行为能力

B. 被代理人恢复完全民事行为能力

C. 代理人死亡

D. 代理人丧失民事行为能力

【答案】ABCD

【解析】法定代理终止的法定情形有：（1）被代理人取得或恢复完全民事行为能力；（2）代理人丧失民事行为能力；（3）代理人或者被代理人死亡；（4）法律规定的其他情形。选项 A、B、C、D 均当选。

【多选题】被代理人死亡后，下列情形中，委托代理人实施的行为仍然有效的有（ ）。(2025 年)

A. 被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的利益继续代理

B. 被代理人的继承人承认的

C. 代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡

D. 委托协议中明确代理权在代理事务完成时终止

【答案】BCD

【解析】被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：（1）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；（2）被代理人的继承人予以承认；（3）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；（4）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。选项 B、C、D 当选。